

1501202-69.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2230348/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 13637645 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2120/20/229 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501202-69.2020.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501202-69.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2230348/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 13637645 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2120/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2230348 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2230348 - 01º D.P. TUPÃ, 2120/20/229 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MOREIRA BRITO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de GABRIEL MOREIRA BRITO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 09h57min, na Rua Maria Grespan Magron, nº 01 cruzamento com a Rua Américo Scandiuzzi, Conj. Hab. Antônio Pereira Gaspar, nesta Cidade e Comarca de

Tupã, trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 38 (trinta e oito) eppendorff's contendo cocaína, com peso líquido de 6,49 gramas (peso bruto 29,09g), bem como 20 (vinte) porções de Cannabis Sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 129/131).

Recebida a denúncia em 26/06/2021 e, ausentes causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 133/135).

Realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de duas testemunhas em comum e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram memórias orais sustentando o julgamento procedente da denúncia, nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Na dosimetria, afirmaram a inexistência de circunstâncias judiciais negativas e, na segunda fase, a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Na terceira fase, postularam a redução da pena em razão da incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo. Possibilitada a adoção do regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva foi demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Termo de Depoimento (fls. 3/5), Termo de Interrogatório (fl. 6), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição/Apreensão (fl. 13), Registros Fotográficos (fls. 14/17), Laudo Pericial (fls. 19/22), Relatório Final (fls. 105/106), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao acusado.

Ouvidos em sede judicial, os policiais militares Rogério de Oliveira Silva e William César Ribeiro Monteiro, narraram, em síntese, que estavam em patrulhamento de rotina quando, no cruzamento das ruas Maria Grespan Magron e Américo Scandiuzzi, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, dispensaram um objeto no solo. Realizaram a abordagem aos indivíduos e constataram serem o réu e um adolescente. Vistoriaram o objeto dispensado e localizaram as porções de drogas descritas na denúncia. Esclareceram que foi o réu que dispensou os entorpecentes e que nada de ilegal foi localizado com o adolescente, apenas pequena quantia de dinheiro. Informaram que o denunciado não era conhecido dos meios policiais.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu que, na data dos fatos, estava em posse dos entorpecentes descritos. Negou apenas que tenha dispensado um objeto quando avistou a aproximação policial, pois as drogas estavam acondicionadas em um tubo de "Tenys Pé" deixado no solo. Informou que as porções de maconha eram para consumo pessoal, e que a cocaína era para venda a terceiros.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é imputado.

Os policiais militares que participaram da ocorrência narraram com precisão de detalhes a sequência dos acontecimentos que culminou na localização dos entorpecentes em posse do acusado, situação corroborada pelo acusado que confessou

a prática delitiva.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena

Analizadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 151). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade de drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda etapa, presentes as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, a incidência das atenuantes não pode estabelecer a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Em que pese o cumprimento de medida socioeducativa não possa obstar a incidência da causa de diminuição, deve ser valorada no quantum de redução da pena.

Assim, em vista da certidão de fl. 33, reduzo a pena em 1/2, estabelecendo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Satisfeito os requisitos, incide o art. 44 do Código Penal, de forma que substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GABRIEL MOREIRA BRITO como incurso no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade. Em razão da conclusão do julgamento, ficam revogadas as medidas cautelares estabelecidas às fls. 67/74.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário e dos bens apreendidos (fl. 13).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de

recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA